

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                     |                                 |       |
|---------------------|---------------------------------|-------|
| คำพิพากษาศาลฎีกาที่ | นายพรชัย แซ่ลิ่ม                | โจทก์ |
| 1004/2539           | นางอภิสรารหรืออรภาวี แก่นทรัพย์ | หรือ  |
|                     | ทิพย์มณี กับพวก                 | จำเลย |

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 84

โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท จำเลยที่ 1 ผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายเช็คพิพาทให้การต่อสู้ว่ามีเงื่อนไขขัดตกลงกับโจทก์ว่าโจทก์จะต้องมอบเครื่องเพชรพลอยรูปพรรณให้จำเลยที่ 1 ไปจำหน่าย แต่โจทก์ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง จำเลยที่ 1 จึงมีหน้าที่นำสืบข้อเท็จจริงดังกล่าวตาม ป.วิ.พ.มาตรา 84

แม้โจทก์จะนำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของบุคคลใด แต่เมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ย่อมเป็นบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

---

แม้โจทก์จะนำเช็คพิพาทเข้าบัญชีของบุคคลใด แต่เมื่อโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน โจทก์ย่อมเป็นบุคคลที่ถูกโต้แย้งสิทธิ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลแพ่ง - นายพลภักดี สิริทิพากร

ศาลอุทธรณ์ - นายไพฑูลย์ ภิรุ่มเรือง

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

## แผนก

## หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

## หมายเหตุ